

사전증여 컨설팅

씨오파트너

사전 증여 기본 원칙

» 사전증여 기본 원칙

- ① 자산가치상승재산 우선증여
- ② 배우자나 자녀를 위한 소득창출재산 우선 증여 (주식, 임대 부동산 등)
- ③ 10년 이내 증여자산 합산
- ④ 10년 단위 증여 (증여공제 최대 활용)
- ⑤ 수증자 분산



» 상속세·증여세 국세부과 제척기간

- ① 상속세 증여세 무신고, 누락신고 부과제척기간 15년
- ① 단, 납세자가 사기나 그 밖의 부정한 행위로 상속세 증여세를 포탈한 경우로서 상속재산가액이 50억원 이상인 경우 해당 재산의 상속 또는 증여가 있음을 안 날로부터 1년 이내에 상속세 및 증여세를 부과할 수 있음 (국기법 제 26조의 2)

증여 추정의 적용 배제

» 취득자금 또는 상환자금이 일정액 이하인 경우

구분	취득재산		채무상환	총액한도
	주택	기타재산		
세대주인 경우				
30세 이상인자	2억원	5천만원	5천만원	2.5억원
40세 이상인자	4억원	1억원	5천만원	5억원
세대주가 아닌 경우				
30세 이상인자	1억원	5천만원	5천만원	1.5억원
40세 이상인자	2억원	1억원	5천만원	3억원
30세 미만인자	5천만원	3천만원	3천만원	8천만원

» 입증되지 않은 금액이 다음 기준금액에 미달하는 경우

- ① 취득재산가액 또는 채무상환금액이 10억 이하인 경우에는 취득재산가액 또는 채무상환금액의 20%

② 취득재산가액 또는 채무상환금액이 10억 초과인 경우에는 2억원

증여세 계산 구조



증여재산에 따른 증여세 예시

증여재산가액	1억	5억	10억	20억
증여재산공제 (성년자녀)	0.5억	0.5억	0.5억	0.5억
과세표준	0.5억	4.5억	9.5억	19.5억
산출세액	485만원	0.77억원	2.17억원	6.01억원

1) 성년자녀 증여 가정(증여재산공제 5,000만원 적용), 10년 이내 증여한 내역 없음
2) 신고세액공제 3% 적용

상속·증여세율

과세 표준	세율	누진공제액
1억원 이하	10%	
1억원 초과 5억원 이하	20%	1,000만원
5억원 초과 10억원 이하	30%	6,000만원
10억원 초과 30억원 이하	40%	1억 6,000만원
30억원 초과	50%	4억 6,000만원

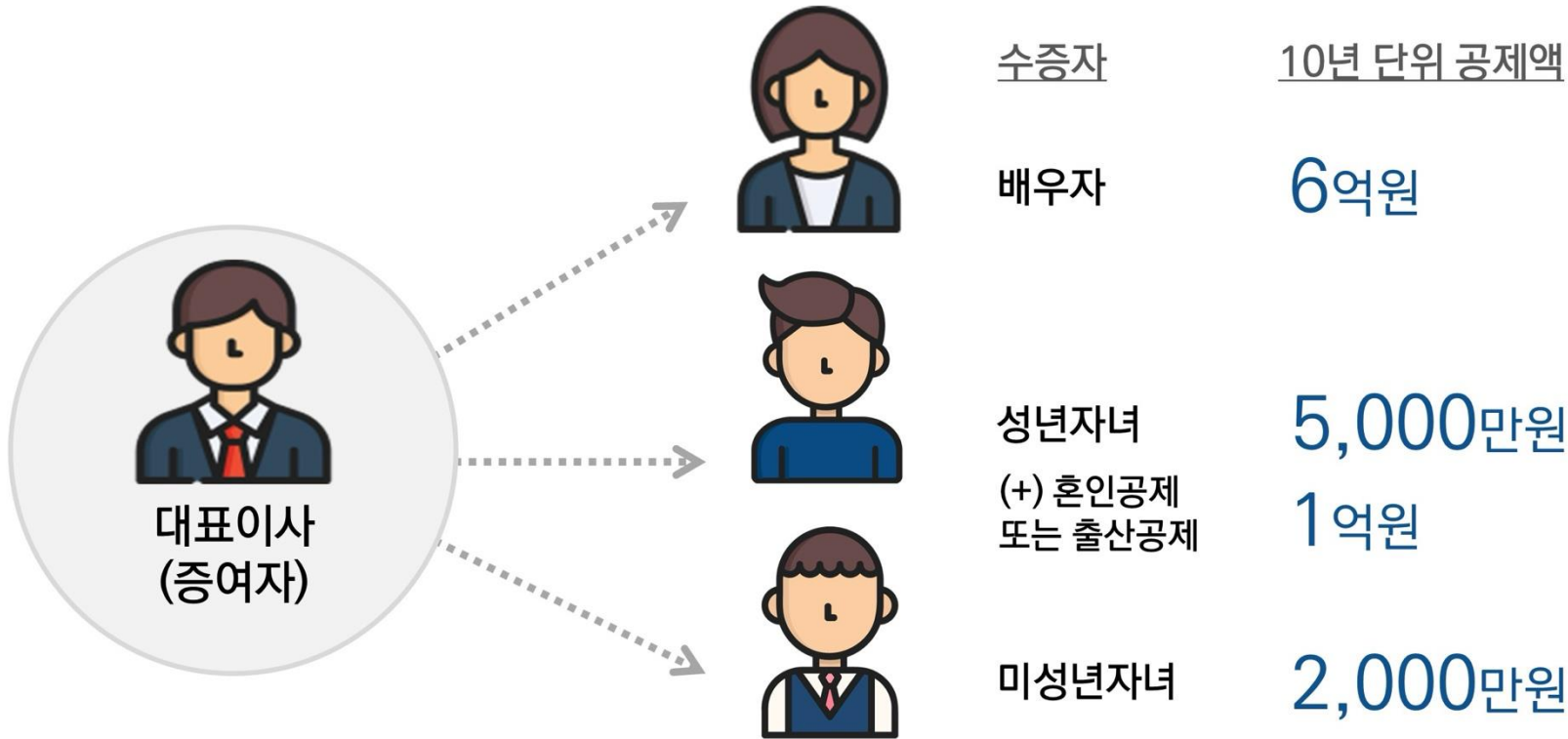
※ 세대생략 증여시(조부→ 손자녀) 상기 세율에서 30% 가산, 미성년자에게 20억 초과 증여시 40% 가산
※ 10년간의 증여에 대하여 합산하여 증여세 계산 (기납부 증여세 차감)

증여 공제액

구분	10년 단위 공제액
배우자간	6억원
직계존속 → 직계비속 (성년자녀)	5,000만원
직계존속 → 직계비속 (성년자녀) (+) 혼인공제 또는 출산공제	5,000만원 (+) 1억원
직계존속 → 직계비속 (미성년자녀)	2,000만원
직계비속 → 직계존속	5,000만원
6촌 이내 혈족, 4촌 이내 인척간	1,000만원

※ 수증자가 비거주자일 경우 공제 제외
※ 혼인공제 적용 조건: 혼인신고일 기준 전 2년, 후 2년 이내 (총 4년)
※ 출산공제 적용 조건: 자녀 출생일로부터 2년 이내

가족별 증여재산 공제액



» 「상속세 및 증여세법 제53조」 가족에게 증여시 10년 합산